

บทที่ 8 : ความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม

บทนี้แบ่งเป็นสองตอนใหญ่ คือ ****ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (8.1)**** และ ****ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (8.2)**** ซึ่งครอบคลุมกฎหมายอาญาหมวดตำแหน่งหน้าที่ราชการและระบบยุติธรรม เนื้อหาด้านล่างเรียงตามประเด็นที่ออกสอบบ่อย เพื่อให้จดจำง่ายและทบทวนได้รวดเร็ว

1 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (8.1)

1.1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (มาตรา 136–140)

- ****คู่มือเจ้าพนักงาน (ม. 136)**** คือการแสดงความเหยียดหยาม คำ หรือสบประมาทเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นความผิดเบาแต่ลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ ไม่ต้องมีบุคคลที่สามรับรู้ เช่น คำตำราว่า “ตำราชาติหมา” ถือเป็นความผิด ส่วนหมิ่นประมาทต้องกล่าวต่อบุคคลอื่น
- ****แจ้งความเท็จ (ม. 137)**** คือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจในเรื่องนั้น ข้อความต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียหาย โดยผู้กระทำรู้ว่าข้อความไม่จริง เช่น แจ้งว่าคู่แข่งค้าขายขายของผิดกฎหมาย ทั้งที่ไม่จริง
- ****ต่อสู้อัดขวางเจ้าพนักงาน (ม. 138)**** คือการขัดขวาง ต่อสู้ หรือไม่ยอมให้เจ้าพนักงานหรือผู้ช่วยตามกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ เช่น ปิดไฟบ้านเพื่อให้ผู้ต้องหาแอบหนี หรือล็อกประตูไม่ให้ตำรวจเข้า คือต้องการต้านทาน
- ****ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน (ม. 139)**** คือใช้กำลังหรือขู่ข่มขู่ให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างไม่ชอบ เช่น ข่มขู่ตำรวจให้ปล่อยผู้ต้องหา
- หากกระทำโดยมีอาวุธ มีผู้กระทำหลายคน หรือกระทำตามคำสั่งของคณะบุคคล จะถูกลงโทษหนักขึ้นตาม มาตรา 140

 ****ข้อควรจำ:**** แตกต่างระหว่างมาตรา 138 กับ 139 ตรงที่ ม.138 เพียงขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ แต่ ม. 139 มีการข่มขืนใจให้เจ้าพนักงานทำหรือไม่ทำสิ่งใด ทั้งสองต่างจากการลอบทำร้ายเจ้าพนักงานซึ่งเข้าข่ายความผิดอื่น

1.2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ — การกระทำโดยทุจริต (มาตรา 147–149)

หลักเกณฑ์ที่สำคัญคือผู้กระทำความผิดต้องเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้รับมอบหมาย และการกระทำเกี่ยวข้องกับหน้าที่นั้น

- **ยักยอกทรัพย์สินของราชการ (ม. 147)** เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการ แล้วเบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือผู้อื่น โดยทุจริต จะมีโทษจำคุก 5–20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับ การกระทำความผิดอยู่ในหน้าที่ หากเป็นเงินส่วนตัวไม่เกี่ยวกับหน้าที่จะเข้าข่ายยักยอกสามัญ
- **ใช้อำนาจโดยมิชอบ (ม. 148)** เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งบังคับหรือจูงใจให้ผู้อื่นมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ ให้ตนเองหรือผู้อื่น เช่น ดำรงแกล้งจับคนบริสุทธิ์แล้วเรียกเงิน หรือสรรพากรข่มขู่ให้ร้านค้าจ่ายเงินส่วนเกิน เพียงข่มขู่ใจหรือจูงใจให้มอบทรัพย์สิน ความผิดเสร็จแล้ว
- **เจ้าพนักงานเรียก-รับสินบน (ม. 149)** เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบเพื่อให้กระทำหรือไม่กระทำหน้าที่ ไม่ว่าจะการนั้นจะชอบด้วยหน้าที่หรือไม่ เป็นความผิดร้ายแรง อัตราโทษสูงถึงจำคุก 5–20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับ 100,000 – 400,000 บาท ถึงขั้นประหารชีวิต การเรียกหรือยอมรับถือเป็นความผิดสำเร็จทันที แม้ยังไม่ได้รับเงิน



****ข้อสอบข้อถาม:**** แยกความต่างระหว่าง ม.148 และ 149 — ม.148 คือใช้อำนาจกดดันเรียกผลประโยชน์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ส่วน ม.149 คือเรียกหรือรับสินบนเพื่อให้กระทำหรือไม่กระทำหน้าที่ (อาจเป็นภายหลังจับกุม)

1.3 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ — ไม่ถึงขั้นทุจริต

- **ปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต (ม. 157)** เป็นบททั่วไปควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน แบ่งเป็นสองลักษณะ: (1) ปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และ (2) ปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ ไม่ต้องมีผลเสียหายก็ผิด เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจงานลงนามรับงานโดยที่งานไม่เสร็จ หรือปล่อยผู้ต้องหาหนีเมื่อได้รับสินบน
- **ความผิดอื่น ๆ** รวมถึงปลอมแปลงเอกสารทางราชการ (ม. 161–162), กรอกรข้อความเท็จในเอกสารราชการ และออกเอกสารโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบเฉพาะ แต่ในการสอบมักเน้นม.157 เป็นหลัก



****ข้อสังเกต:**** มาตรา 157 เป็นบททั่วไป ถ้าการกระทำเข้าข่ายมาตราเฉพาะ (เช่น 147–149) ต้องลงโทษตามบทเฉพาะก่อน

2 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (8.2)

2.1 การให้สินบนเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 167)

- การ **ให้ ขอบให้ หรือรับว่าจะให้** ทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่เจ้าพนักงานยุติธรรม คือ ตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ หรือประวิงการกระทำอย่างผิดหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาท.
- เพียงเสนอหรือรับว่าจะให้ก็เป็นความผิด ไม่ต้องมีการมอบเงินจริง ประโยชน์ที่ให้อาจเป็นทรัพย์สินหรือสิทธิพิเศษ เช่น ช่วยเหลือลูกของผู้ให้เข้าเรียนโรงเรียนที่ตนดูแล

2.2 การทำลายหรือซ่อนเร้นพยานหลักฐาน (มาตรา 184 และ 185)

- **ทำลายพยานหลักฐานเพื่อช่วยผู้อื่นหลบโทษ (ม. 184)** ผู้ใดโดยตั้งใจช่วยผู้อื่นให้พ้นโทษหรือรับโทษน้อยลง ทำให้พยานหลักฐานในการกระทำความผิดเสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไป หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ การกระทำความผิดต้องมุ่งช่วยผู้กระทำความผิด
- **ทำลายทรัพย์สินหรือเอกสารที่ส่งไว้ต่อศาล (ม. 185)** ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไป หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารที่ศาลรับไว้ในคดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ



****ตัวอย่าง:**** เฝือกที่เป็นอนาถาในคดีฆาตกรรมเพื่อช่วยผู้ร้าย, ย้ายศพหรือเก็บปืนของกลางให้หายไป ล้วนผิดตาม ม.184 ขณะที่การซ่อนเอกสารสัญญาที่ยื่นต่อศาลเพื่อให้คดีเสีย ผิดตาม ม.185

2.3 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

- **ช่วยผู้กระทำความผิดหลบหนี (ม. 189)** ผู้ใดช่วยผู้กระทำความผิดให้พ้นการจับกุม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หากผู้กระทำความผิดที่ช่วยต้องโทษหนัก ผู้ช่วยอาจถูกลงโทษเพิ่ม
- **ให้ที่พักพิงหรือช่วยผู้หลบหนีจากที่คุมขัง (ม. 192)** หากให้ที่ซ่อน หรือช่วยผู้หลบหนีจากที่คุมขังของศาล พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานสืบสวน จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับ ชั่วคราวเว้นคือช่วยบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรส ศาลอาจไม่ลงโทษ (ม. 193).
- **ฝ่าฝืนวิธีการเพื่อความปลอดภัย (ม. 194)** ผู้ที่ศาลสั่งห้ามเข้าพื้นที่ หากฝ่าฝืนเข้าไป จะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ



****ข้อควรจำก่อนสอบ:****

- การให้หรือรับสินบนเจ้าพนักงานยุติธรรม (ม. 167) ต่างจากสินบนทั่วไป (ม. 144) ตรงที่จำกัดเฉพาะผู้มีบทบาทในกระบวนการยุติธรรม.
- ทำลายหลักฐาน (ม. 184) ต้องมีเจตนาช่วยผู้อื่นหลบหนีคดี หากทำลายเพราะไม่รู้หรือไม่ได้ตั้งใจช่วยก็ไม่ผิด.
- การช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนี (ม. 189 และ 192) ไม่รวมช่วยขณะหนีการจับโดยอัยการ และมีข้อยกเว้นเพื่อช่วยบุพการีหรือคู่สมรส

สรุปเคล็ดลับการจำ

- **จำว่า “คูหมิ่น แจ่งเท็จ ขัดขวาง ข่มขืนใจ”** เป็นกลุ่มความผิดแรกที่คนทั่วไปกระทำกับเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นฐานสอบออกบ่อย
- **เน้นมาตรา 147–149 และ 157** เพราะเป็นหัวใจของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ: ยักยอกทรัพย์, ใช้อำนาจข่มขู่เรียกผลประโยชน์, รับสินบน, และปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยทุจริต
- **รู้ว่ากฎหมายยุติธรรมมีบทเฉพาะ** (ม. 167) สำหรับการให้สินบนต่อศาลและพนักงานสอบสวน และบทเกี่ยวกับการทำลายพยานหลักฐานและช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนี (ม. 184, 185, 189, 192).
- **อย่าลืมมูลเหตุเจตนาและประโยชน์ของกฎหมาย**: กฎหมายเหล่านี้มีวัตถุประสงค์คุ้มครองการบริหารและความยุติธรรมให้ดำเนินไปอย่างสุจริต ผู้สอบควรยกตัวอย่างคดีสั้นๆ เพื่อประกอบการจดจำ

หน่วยที่ 9 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความสงบสุขของประชาชน และการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน

หัวข้อที่ออกสอบบ่อย (เรียงจากสำคัญที่สุด)

ความผิดเกี่ยวกับศาสนา

ความผิดกลุ่มนี้มุ่งคุ้มครองศรัทธาทางศาสนาและความสงบเรียบร้อยของสังคม

ประกอบด้วย

- การกระทำอันเป็นการเหยียดหยามศาสนา เช่น การดูหมิ่นวัตถุหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา
- การก่อให้เกิดความวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชน ระหว่างการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยชอบด้วย

กฎหมาย

- การแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายทางศาสนาโดยมิชอบ โดยต้องมีเจตนาให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลในศาสนา

นั้น

สาระสำคัญ

- ต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ว่าเป็นการเหยียดหยามจริงหรือไม่
- เจตนาเป็นองค์ประกอบสำคัญ
- หากไม่มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อ จะไม่เป็นความผิด

ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

เป็นความผิดที่มุ่งป้องกันการรวมกลุ่มที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความวุ่นวายในบ้านเมือง

ประเภทสำคัญ

- ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ คือ การเป็นสมาชิกของคณะบุคคลที่ปกปิดวิธیدำเนินการและมีวัตถุประสงค์มิชอบด้วย

กฎหมาย

- ความผิดฐานเป็นช่องโจร คือ การสมคบตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป

- การประชุมกับอั้งยี่หรือช่องโจร แม้ไม่ร่วมลงมือก็มีความผิด เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่รู้

- การอุปการะอั้งยี่หรือช่องโจร เช่น จัดหาที่พัก ให้ทรัพย์สิน หรือช่วยจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด

- สมาชิกอั้งยี่หรือช่องโจรที่อยู่ในที่ประชุมและไม่คัดค้าน ต้องรับผิดชอบในความผิดที่กระทำตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม

- การมั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไปและก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

สาระสำคัญ

- ความผิดฐานอั้งยี่เป็นความผิดต่อเนื่อง
- ช่องโจรไม่จำเป็นต้องเป็นการรวมกลุ่มถาวร
- การมั่วสุมต้องมีความประสงค์ร่วมกัน

ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน

เป็นกลุ่มความผิดที่ออกสอบบ่อยและมีรายละเอียดมาก

หัวข้อสำคัญ

- การวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น เป็นความผิดเมื่อเกิดไฟไหม้แม้เพียงบางส่วน
- การวางเพลิงเผาทรัพย์สำคัญ เช่น โรงเรือนที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สถานียชนสงฆ์ มีโทษหนักขึ้น
- การเตรียมวางเพลิง เป็นความผิดแม้ยังไม่เกิดไฟไหม้
- การกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุ แม้เป็นของตนเอง หากน่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น
- การกระทำโดยประมาทให้เกิดเพลิงไหม้
- การกระทำให้เกิดระเบิด และการใช้วัตถุระเบิดในลักษณะเป็นอันตราย
- การกระทำอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจร เช่น ทางสาธารณะ รถไฟ อากาศยาน
- การกระทำที่ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำซึ่งเป็นสาธารณูปโภค

สาระสำคัญ

- คำว่า น่าจะเป็นอันตราย เป็นพฤติการณ์ ไม่ต้องเกิดผลจริง
- ต้องแยกให้ชัดระหว่าง เจตนา ประมาท และเล็งเห็นผล
- หากมีผู้ถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บสาหัส โทษจะหนักขึ้น

หลักการสำหรับการสอบ

- พิจารณองค์ประกอบภายนอกก่อน แล้วจึงดูองค์ประกอบภายใน
- เจตนาเป็นหัวใจของความผิดส่วนใหญ่
- คำว่า น่าจะ เป็นจุดตัดสำคัญของหลายมาตรา
- ความผิดบางฐานเอาผิดตั้งแต่ขั้นเตรียม

หน่วยที่ 10 ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (ประมวลกฎหมายอาญา)

ประเด็นออกสอบบ่อย (เรียงจากสำคัญที่สุด)

ความผิดต่อชีวิต

ชีวิตเป็นประโยชน์สูงสุดที่กฎหมายคุ้มครอง ความผิดกลุ่มนี้จึงมีโทษร้ายแรง

การฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย โดยผู้กระทำมีเจตนาฆ่า

องค์ประกอบสำคัญ

- การกระทำให้ตาย ไม่จำกัดวิธี
- ผู้อื่น ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิต
- เจตนา คือ ประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลว่าผู้อื่นจะตาย

สาระสอบ

- ใช้อาวุธร้ายแรง เลือกทำร้ายอวัยวะสำคัญ มักถือว่ามีเจตนาฆ่า
- เจตนาวินิจฉัยจากพฤติการณ์แวดล้อม ไม่ดูคำพูดอย่างเดียว

การฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

ผู้กระทำไม่มีเจตนาฆ่า แต่ผลคือผู้อื่นตาย

ลักษณะสำคัญ

- เจตนาทำร้าย แต่ผลเกินเลยถึงตาย
- โทษเบากว่าฆ่าโดยเจตนา

การกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ผู้กระทำไม่มีเจตนาทำร้ายหรือฆ่า แต่ขาดความระมัดระวัง

สาระสำคัญ

- ต้องมีหน้าที่ต้องระมัดระวัง
- ความตายเป็นผลโดยตรงจากความประมาท

การกระทำอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นฆ่าตนเองหรือพยายามฆ่าตนเอง

- การฆ่าตัวตายไม่เป็นความผิด
- ผู้ที่บังคับ ช่มชู้ ยุยง หรือช่วยเหลือ อาจต้องรับโทษ
- หากกระทำต่อเด็กหรือบุคคลไร้ความสามารถ โทษหนักขึ้น

การเข้าร่วมชุมนุมต่อสู้เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

- ตั้งแต่สามคนขึ้นไป
- ไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้ลงมือ
- ผู้พิสูจน์ได้ว่าเข้าห้ามหรือป้องกันโดยชอบ ยกเว้นความผิด

ลักษณะฉกรรจ์ของการฆ่าผู้อื่น (โทษหนักขึ้น)

กรณีสำคัญที่ออกสอบ

- ฆ่าบุพการี เช่น บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
- ฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุหน้าที่
- ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
- ฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
- ฆ่าโดยทรมาณหรือทารุณโหดร้าย

สาระสำคัญ

- ผู้กระทำต้องรู้สถานะของผู้ตาย
- หากไม่รู้ ไม่เป็นเหตุเพิ่มโทษ

ความผิดต่อร่างกาย การทำร้ายร่างกาย

หมายถึง การกระทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

ระดับความผิด

- ทำร้ายธรรมดา
- ทำร้ายเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส
- ทำร้ายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

สาระสำคัญ

- พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้น
- อันตรายสาหัส เช่น ตาบอด แขนขาด พิการถาวร

หลักจำก่อนสอบ

- เจตนา ประมาท และผล ต้องแยกให้ชัด
- ใช้อาวุธร้ายแรง + อยุ่สำคัญ = แนวโน้มเจตนาฆ่า
- ลักษณะฉกรรจ์ ต้องรู้ข้อเท็จจริงขณะลงมือ
- ชีวิตคุ้มครองสูงสุด โทษจึงหนักตามระดับการกระทำ

สรุปกฎหมายอาญา บทที่ 11

ความผิดเกี่ยวกับเพศ ทำให้แท้งลูก และทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา

แนวคิดหลัก

- ความผิดเกี่ยวกับเพศ กระทำต่ออนาถและจิตใจของผู้ถูกกระทำ รวมถึงความรู้สึกทางศีลธรรมของสังคม
 - กฎหมายคุ้มครองทารกในครรภ์มารดา แม้ยังไม่มีสภาพบุคคล
 - บุคคลที่อ่อนแอ (เด็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ) ต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ
-

ตอนที่ 11.1 ความผิดเกี่ยวกับเพศ

เรื่องที่ 1 — ข่มขืนกระทำชำเรา (มาตรา 276) ★★★ ออกสอบบ่อยมาก

หลักกฎหมาย

มาตรา 276 วรรคหนึ่ง: "ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยขู่เข็ญ / ใช้กำลังประทุษร้าย / ผู้อื่นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ / ทำให้เข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น"

→ โทษ: จำคุก 4–20 ปี ปรับ 80,000–400,000 บาท

ใครเป็นผู้กระทำได้บ้าง?

- ชายข่มขืนหญิง ✓
- หญิงข่มขืนชาย ✓
- ชายข่มขืนชาย ✓
- หญิงข่มขืนหญิง ✓
- สามีข่มขืนภริยา หรือภริยาข่มขืนสามี ✓ (แก้ไขจากกฎหมายเดิมที่ยกเว้นกรณีนี้)

▶ คำว่า "กระทำชำเรา" (มาตรา 1(18))

= การใช้วัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น "เพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ"

• ต้องสอดใส่เข้าไปได้ ถ้าแค่สัมผัสหรือถูไถ → ไม่เป็นการกระทำชำเราสำเร็จ → อาจเป็นพยายามหรืออนาจาร

▶ 4 วิธีที่ทำให้เป็นความผิด

- (1) โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ — ทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตราย ไม่ต้องมีอาวุธก็ได้
- (2) โดยใช้กำลังประทุษร้าย — ทำร้ายกายหรือจิตใจ รวมถึงการใช้ยาทำให้มึนเมา/สะกดจิต
- (3) อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ — เช่น เป็นอัมพาต นอนหลับ เมาสุราหมดสติ
- (4) ทำให้เข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น — เช่น แอบสวมรอยเป็นสามี/คนรัก

▶ ข้อสำคัญ: "ยินยอม" ต้องเป็นการยินยอมโดยสมัครใจจริงๆ

- ยินยอมเพราะกลัวถูกฆ่า หรือถูกทำร้าย → ถือว่าไม่ยินยอม → ยังผิด
- ยินยอมเพราะถูกหลอกว่าจะแต่งงาน → ถือว่ายินยอมโดยสมัครใจ → ไม่ผิดมาตรานี้

▶ เหตุรับโทษหนักขึ้น

- ใช้อาวุธปืน/วัตถุระเบิด หรือ ทำให้เชื่อว่ามีอาวุธ → โทษหนักขึ้น
- โทรมหญิง/โทรมชาย (ร่วมกัน 2 คนขึ้นไปปลัดกันกระทำ) → จำคุก 15–20 ปี หรือตลอดชีวิต
- เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส → จำคุก 15–20 ปี หรือตลอดชีวิต (ม.277 ทวิ)
- เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย → ประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต (ม.277 ทวิ)

▶ รับโทษหนักอีก 1/3 ถ้ากระทำต่อ (มาตรา 285)

บุพการี / ผู้สืบสันดาน / พี่น้องร่วมสายเลือด / ศิษย์ที่อยู่ในความดูแล / ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ / ผู้อยู่ในความปกครอง/พิทักษ์/อนุบาล

▶ รับโทษหนักอีก 1/3 ถ้ากระทำต่อผู้ที่ปกป้องตัวเองไม่ได้ (มาตรา 285/2)

เช่น ผู้ทุพพลภาพ / จิตบกพร่อง / โรคจิต / คนป่วยเจ็บ / คนชรา / สตรีมีครรภ์

 รับโทษหนักอีก 1/3 ถ้าบันทึกภาพ/เสียง เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (มาตรา 280/1)

→ ถ้าเผยแพร่/ส่งต่อ → โทษหนักขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง

 ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 281)

กรณียอมความได้: ข่มขืนระหว่างคู่สมรส ที่ไม่เกิดต่อหน้าธารกำนัล / ไม่เป็นเหตุให้อันตรายสาหัสหรือตาย / ไม่ได้กระทำความผิดบุคคลตามมาตรา 285, 285/2

 กรณีคู่สมรสกระทำต่อกัน (มาตรา 276 วรรคสี่)

- คู่สมรสยังอยู่ด้วยกัน → ศาลลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ หรือกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติแทน
- คู่สมรสประสาธน์ยา → ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ดำเนินการฟ้องหย่าให้

 เรื่องที่ 2 — กระทำชำเราเด็ก (มาตรา 277) ★★★★★ ออกสอบบ่อยมาก

 หลักกฎหมาย

มาตรา 277: "ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมีใช้ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม"

→ โทษ: จำคุก 5–20 ปี ปรับ 100,000–400,000 บาท

 ข้อสำคัญ: "ไม่ต้อง "ข่มขืน" — แม้เด็กยินยอม ก็ผิด!

เหตุผล: เด็กอายุ ≤ 15 ปี ยังไม่สามารถรู้ผิดชอบเรื่องทางเพศ

 ยกเว้นความผิดถ้า:

เด็กเป็น "ภริยา/สามี" โดยชอบตามกฎหมายอิสลาม หรือศาลอนุญาตให้สมรส (ตาม ปพพ. ม.1448)

โทษหนักขึ้น

- เด็กอายุ ≤ 13 ปี $\rightarrow$ จำคุก 7–20 ปี หรือตลอดชีวิต
- ใช้/ทำให้เชื่อว่ามีอาวุธ $\rightarrow$ โทษหนักขึ้น
- โทรมเด็กหญิง/กระทำกับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน $\rightarrow$ จำคุกตลอดชีวิต
- กระทำต่อเด็ก ≤ 13 ปี $\rightarrow$ ห้ามอ้างว่าไม่รู้อายุ (มาตรา 285/1)

ได้ยกเว้นโทษหรือรับโทษน้อย (มาตรา 277 วรรคห้า–หก)

เงื่อนไข: ผู้กระทำอายุ ≤ 18 ปี / กระทำต่อเด็ก 13–15 ปี / เด็กยินยอม

$\rightarrow$ ศาลอาจให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพแทนการลงโทษ / ถ้าสำเร็จ = ไม่ต้องรับโทษ

เรื่องที่ 3 — กระทำอนาจาร (มาตรา 278–279) ★★

 "กระทำอนาจาร" = การกระทำแก่เนื้อตัวของบุคคล ที่ไม่สมควรในทางเพศตามประเพณีนิยม แต่ยังไม่ถึงขั้นกระทำชำเรา

- เช่น: กอด จูบ จับนม จับของลับ เลิกกระโปรง ล้วงมือเข้ากระโปรง
- ไม่ใช่: พุดหยาบคาย เขียนภาพลามก (ไม่ถือเป็นอนาจาร)

มาตรา 278 — อนาจารต่อบุคคลอายุ > 15 ปี (ไม่ยินยอม)

$\rightarrow$ จำคุก ≤ 10 ปี หรือปรับ $\leq 200,000$ บาท

$\rightarrow$ ถ้าใช้วัตถุ/อวัยวะอื่น (ไม่ใช่อวัยวะเพศ) ล้วงล้ำอวัยวะเพศ/ทวารหนัก $\rightarrow$ จำคุก 4–20 ปี

มาตรา 279 — อนาจารต่อเด็กอายุ ≤ 15 ปี (แม้ยินยอม)

$\rightarrow$ จำคุก ≤ 10 ปี หรือปรับ $\leq 200,000$ บาท

$\rightarrow$ เด็กอายุ ≤ 13 ปี $\rightarrow$ โทษหนักขึ้น

ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 281)

- กระทำอนาจารตาม ม.278 ว.1 ที่ไม่เกิดต่อหน้าธารกำนัล / ไม่เป็นเหตุให้อันตรายสาหัส / ไม่ใช่บุคคลตาม ม. 285, 285/2

● เรื่องที่ 4 — เป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป เพื่อการอนาจาร ★★

▶ มาตรา 282 — จัดหาชาย/หญิง/เด็กเพื่อสนองความใคร่ผู้อื่น (แม้ยินยอม)

- ต้องมีเจตนาพิเศษ "เพื่อสนองความใคร่ผู้อื่น" และ "เพื่อการอนาจาร"
- โทษหนักขึ้นถ้ากระทำต่อ: บุคคลอายุ 15–18 ปี หรือเด็ก ≤ 15 ปี

▶ มาตรา 283 — จัดหาชาย/หญิง/เด็กโดยไม่ยินยอม

- วิธี: ใช้อุบายหลอกลวง / บังคับ / ใช้กำลัง / ใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรม / ข่มขืนใจ
- โทษ: จำคุก 5–20 ปี ปรับ 100,000–400,000 บาท
- ถ้าเด็ก ≤ 15 ปี $\rightarrow$ โทษหนักขึ้น / ถ้าเด็ก ≤ 13 ปี $\rightarrow$ ห้ามอ้างไม่รู้อายุ

▶ มาตรา 283 ทวิ — พาบุคคลอายุ 15–18 ปี ไปเพื่ออนาจาร (แม้ยินยอม)

$\rightarrow$ จำคุก ≤ 5 ปี หรือปรับ $\leq 100,000$ บาท

▶ มาตรา 284 — พาผู้อื่นไปเพื่ออนาจาร (ไม่ยินยอม) โดยใช้อุบาย/บังคับ/กำลัง

$\rightarrow$ จำคุก 1–10 ปี ปรับ 20,000–200,000 บาท (ขอมความได้)

▶ ผู้รับตัว และผู้สนับสนุน (มาตรา 282 วรรคสี่, มาตรา 283 วรรคสี่)

$\rightarrow$ รับโทษเท่ากับตัวการ (ไม่ใช่เพียง 2/3 ตาม ม.86)

● เรื่องที่ 5 — ช่วยเหลือการค้าประเวณี (มาตรา 286) ★

มาตรา 286 กำหนดความผิด 7 ลักษณะ เช่น

- (1) ช่วยเหลือ/ให้ความสะดวก/คุ้มครองการค้าประเวณีผู้อื่น
 - (2) รับประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่น
 - (6) อยู่ร่วมกับผู้ค้าประเวณีเป็นอาจिन และไม่สามารถแสดงที่มาของรายได้ในการดำรงชีพ
- โทษ: จำคุก ≤ 20 ปี หรือตลอดชีวิต ปรับ $\leq 400,000$ บาท

⚠️ **ข้อยกเว้น:** ผู้รับประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย/ธรรมจรรยา ไม่ผิด
(เช่น ได้รับค่าเลี้ยงดูตาม ปพพ. หรือในฐานะเครือญาติ)

● เรื่องที่ 6 — สื่อลามก/สื่อลามกอนาจารเด็ก (มาตรา 287, 287/1, 287/2) ★

▶ **มาตรา 287 — คำวิัตถุลามก**

→ จำคุก ≤ 3 ปี หรือปรับ $\leq 60,000$ บาท

▶ **มาตรา 287/1 — ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ**

→ จำคุก ≤ 5 ปี หรือปรับ $\leq 100,000$ บาท

→ ถ้าส่งต่อ → จำคุก ≤ 7 ปี

▶ **มาตรา 287/2 — ผลิต/เผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก**

→ จำคุก 3–10 ปี ปรับ 60,000–200,000 บาท

"สื่อลามกอนาจารเด็ก" (มาตรา 1(17)) = วัตถุที่แสดงการกระทำทางเพศของเด็กหรือกับเด็กอายุ ≤ 18 ปี

ตอนที่ 11.2 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก

● แนวคิดสำคัญ

- ▶ "แท้งลูก" = การทำลายทารกในครรภ์มารดา ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงก่อนที่ทารกจะมีสภาพบุคคล
- ทารกมีสภาพบุคคลเมื่อ "คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก" (แสดงอาการมีชีวิต เช่น หัวใจเต้น เคลื่อนไหว)
- ถ้าทารกยังอยู่ในครรภ์/กำลังคลอดแต่ยังไม่มีสภาพบุคคล → ผิดฐานทำให้แท้งลูก
- ถ้าทารกมีสภาพบุคคลแล้ว → ผิดฐานฆ่าผู้อื่น

▶ เส้นแบ่ง: การทำให้แท้งลูก $\neq$ การทำให้คลอดก่อนกำหนดที่ทารกยังมีชีวิตรอด

● เรื่องที่ 1 — หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก (มาตรา 301) ★★

▶ หลักกฎหมาย

มาตรา 301: หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก "ขณะมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์"
→ โทษ: จำคุก ≤ 6 เดือน หรือปรับ $\leq 10,000$ บาท

⚠️ สำคัญ: ถ้าอายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ → หญิงไม่ผิด แต่ผู้อื่นที่ช่วยทำให้แท้ง ยังผิดตามมาตรา 302

▶ หลักการแบ่งความรับผิดชอบ

- ถ้าหญิงร่วมกับผู้อื่นทำ → หญิงผิดตาม ม.301, ผู้อื่นผิดตาม ม.302
- ถ้าผู้อื่นแนะนำ/สนับสนุนให้หญิงทำเอง → ผู้อื่นเป็นผู้สนับสนุน (ม.301 + ม.86) ไม่ใช่ผู้ทำ

● เรื่องที่ 2 — ผู้อื่นทำให้หญิงแท้งลูก (มาตรา 302–303) ★★★ ออกสอบบ่อยมาก

▶ มาตรา 302 — ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม

- จำคุก ≤ 5 ปี หรือปรับ $\leq 100,000$ บาท
- ถ้าเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส → จำคุก ≤ 7 ปี
- ถ้าเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย → จำคุก ≤ 10 ปี ปรับ $\leq 200,000$ บาท

▶ มาตรา 303 — ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม

- จำคุก ≤ 7 ปี หรือปรับ $\leq 140,000$ บาท
- ถ้าเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส → จำคุก 1–10 ปี
- ถ้าเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย → จำคุก 5–20 ปี

▶ หลักเกี่ยวกับการกระทำ

- การกระทำ ไม่จำกัดวิธี: กินยา ฉีดยา ใช้กำลังกดท้อง ใช้เครื่องมือ ผ่าตัด
- เกิดจากการกระทำ ไม่ใช่การละเว้น
- ความผิดสำเร็จเมื่อทารกในครรภ์ตาย ถ้าทารกไม่ตาย = ผิดพยายาม แต่ได้รับยกเว้นโทษตาม ม.304 ในกรณีที่หญิงยินยอม

● เรื่องที่ 3 — การทำแท้งที่ไม่ต้องรับโทษ และโดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 304–305) ★

▶ มาตรา 304 — พยายามทำแท้งที่ได้รับยกเว้นโทษ

- กรณีผู้กระทำเป็นหญิงมีครรภ์หรือหญิงยินยอม: พยายามทำแท้งไม่ต้องรับโทษ

▶ มาตรา 305 — ทำแท้งโดยชอบด้วยกฎหมาย

- (1) กระทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- (2) หญิงยินยอม
- (3) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น จำเป็นทางการแพทย์ หรืออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ในกรณีที่กำหนด

ตอนที่ 11.3 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา

เรื่องที่ 1 — ทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา (มาตรา 306–307) ★★

มาตรา 306 — ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน 9 ปี

"ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน 9 ปี ไว้ ณ สถานที่ใด..."

→ โทษ: จำคุก ≤ 3 ปี หรือปรับ $\leq 60,000$ บาท

→ ถ้าการทอดทิ้งเป็นเหตุให้เด็กได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ → จำคุก ≤ 5 ปี ปรับ $\leq 100,000$ บาท

→ ถ้าถึงแก่ความตาย → จำคุก ≤ 7 ปี ปรับ $\leq 140,000$ บาท

มาตรา 307 — ทอดทิ้งคนที่ต้องดูแล

"ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้ เพราะอายุ ป่วยเจ็บ / กายพิการ / หรือจิตพิการ ทิ้งให้บุคคลนั้นไป..."

→ โทษ: จำคุก ≤ 3 ปี หรือปรับ $\leq 60,000$ บาท

หลักสำคัญ: ต้องมี "หน้าที่ดูแล" ตามกฎหมายหรือสัญญา

- พ่อแม่ทอดทิ้งลูก ✓
- แพทย์/พยาบาลทอดทิ้งคนไข้ก็อาจผิด (ถ้ามีสัญญาว่าจ้าง)
- ไม่มีหน้าที่ดูแล → ไม่ผิดมาตรานี้



ตารางสรุปโทษ ที่ต้องจำ

| ความผิด | มาตรา | โทษหลัก |

|---|---|---|

| ข่มขืนกระทำชำเรา | 276 ว.1 | จำคุก 4–20 ปี |

| โทรมหญิง/โทรมชาย | 276 ว.3 | จำคุก 15–20 ปี หรือตลอดชีวิต |

| กระทำชำเราเด็ก ≤ 15 ปี | 277 ว.1 | จำคุก 5–20 ปี |

| กระทำชำเราเด็ก ≤ 13 ปี | 277 ว.2 | จำคุก 7–20 ปี หรือตลอดชีวิต |

| กระทำอนาจาร > 15 ปี | 278 ว.1 | จำคุก ≤ 10 ปี |

| กระทำอนาจารเด็ก ≤ 15 ปี | 279 ว.1 | จำคุก ≤ 10 ปี |

| หญิงแท้งลูกเอง (อายุครรภ์ > 12 สัปดาห์) | 301 | จำคุก ≤ 6 เดือน |

| ผู้อื่นทำให้แท้ง (หญิงยินยอม) | 302 ว.1 | จำคุก ≤ 5 ปี |

| ผู้อื่นทำให้แท้ง (หญิงไม่ยินยอม) | 303 ว.1 | จำคุก ≤ 7 ปี |

| ทอดทั้งเด็ก ≤ 9 ปี | 306 | จำคุก ≤ 3 ปี |

| ทอดทั้งคนพึ่งตนเองไม่ได้ | 307 | จำคุก ≤ 3 ปี |

 ประเด็นที่ออกสอบบ่อย (สรุปย่อ)

★ ประเด็นที่ 1: "ยินยอม" แต่ไม่สมัครใจ เช่น กลัวถูกฆ่า หรือเมฆาคติ → ถือว่าไม่ยินยอม → ยังผิดฐานข่มขืน

★ ประเด็นที่ 2: สามีข่มขืนภริยา → ผิดได้ (กฎหมายปัจจุบัน) แต่ถ้ายังอยู่ด้วยกัน → ศาลอาจลงโทษน้อยลง

★ ประเด็นที่ 3: กระทำชำเราเด็ก ≤ 15 ปี ไม่ต้องชู้เชิญ แม้เด็กยินยอม ก็ผิด แต่ถ้าเด็กมีอายุ 13–15 ปี ผู้กระทำอายุ ≤ 18 ปี และเด็กยินยอม → ศาลอาจให้คุ้มครองสวัสดิภาพแทนโทษ

★ ประเด็นที่ 4: "โทรมหญิง" ต้องมีชาย 2 คนขึ้นไปพลัดกระทำชำเราหญิงคนเดียว ต่อเนื่องกัน แม้คนที่สองยังไม่สำเร็จ แต่ลงมือถึงขั้นพยายาม → ถือว่าโทรมหญิงแล้ว

★ ประเด็นที่ 5: ทำให้แท้งลูก ถ้าอายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ → หญิงไม่ผิด แต่ผู้ทำให้แท้งยังผิดตาม ม.302

★ ประเด็นที่ 6: ความผิดอันยอมความได้ → ต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำ

★ ประเด็นที่ 7: บันทึกภาพ/เสียงขณะกระทำชำเรา/อนาจาร เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ → โทษ +1/3; เผยแพร่/ส่งต่อ → โทษ +1/2

หน่วยที่ 12 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง (ประมวลกฎหมายอาญา)

ประเด็นที่ออกสอบบ่อย (เรียงจากสำคัญที่สุด)

ความผิดต่อเสรีภาพ

เป็นความผิดที่คุ้มครองเสรีภาพในการตัดสินใจ การเคลื่อนไหวร่างกาย และการเลือกถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 

ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือจำยอมต่อสิ่งใด (มาตรา 309)

หมายถึง การบังคับใจผู้อื่นโดยไม่สมัครใจ

สาระสำคัญ

- ต้องมีการทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตราย หรือใช้กำลังประทุษร้าย 
- อันตรายอาจเป็นต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน
- ความผิดสำเร็จเมื่อผู้ถูกข่มขืนใจ “กลัวและยอมทำตาม”
- หากไม่กลัวหรือไม่ยอม เป็นเพียงความผิดพยายาม

เหตุเพิ่มโทษ

- มีอาวุธ
- กระทำร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป
- กระทำเพื่อให้ทำ ถอน ทำลาย หรือทำให้เสียหายเอกสารสิทธิ
- อ้างอำนาจอันชอบหรือช่องโหว่

หน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย

หมายถึง การทำให้บุคคลไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ตามปกติ

สาระสำคัญ

- ไม่จำเป็นต้องขังในที่แคบ
- ใช้วิธีใดก็ได้ เช่น ใช้กำลัง ปิดทาง สะกดจิต 
- ความผิดสำเร็จเมื่อเสรีภาพถูกจำกัด

กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง

- ไม่มีเจตนา แต่ขาดความระมัดระวัง
- ต้องเกิดผลให้เสรีภาพของผู้อื่นถูกจำกัดจริง

เอาคนลงเป็นทาส หรือให้มีฐานะคล้ายทาส

- เป็นการควบคุมบุคคลอย่างร้ายแรง
- เป็นความผิดร้ายแรงและขอมความไม่ได้ 

เอาคนไปเพื่อเรียกค่าไถ่

- ไม่จำกัดอายุของผู้ถูกกระทำ
- แม้เป็นการหน่วงเหนี่ยวเพื่อเรียกค่าไถ่ก็เป็นความผิด

พรากเด็กหรือผู้เยาว์

- เป็นการเอาเด็กหรือผู้เยาว์ออกจากอำนาจปกครองโดยทุจริต
- หากเพื่อนอาจารย์หรือแสวงหากำไร โทษหนักขึ้น

พาหรือส่งคนออกนอกราชอาณาจักรโดยมิชอบ

- เป็นการละเมิดเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ 
- ต้องเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับ

- เปิดเผยความลับที่ผู้อื่นปกปิดไว้
- อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของความลับหรือผู้อื่น 

ความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท

เป็นการคุ้มครองชื่อเสียง เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของบุคคล

หมิ่นประมาท

หมายถึง การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม

สาระสำคัญ

- ต้องเป็นข้อความเท็จหรือทำให้เสียชื่อเสียง
- ผู้ถูกใส่ความต้องสามารถระบุตัวได้
- หมิ่นประมาทผู้ตายก็เป็นความผิด

หลักจำก่อนสอบ

- ข่มขืนใจ = กลัว + ขอม
- น่วงเหนี่ยวไม่จำเป็นต้องขังในที่แคบ
- ใช้วิธีชอบด้วยกฎหมายมาขู่ หากไม่มีอำนาจ ถือว่าผิด
- พิจารณาแยกจากกรร โชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ให้ชัด

หน่วยที่ 13 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ประมวลกฎหมายอาญา)

ประเด็นที่ออกสอบบ่อย (เรียงจากสำคัญที่สุด)

ความผิดฐานลักทรัพย์ 🏠

ความหมาย

เป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ไปโดยทุจริต

องค์ประกอบสำคัญ

- ต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่น
- มีการแย่งการครอบครองจากผู้อื่น
- ผู้กระทำความผิดทุจริต

สาระสำคัญที่ออกสอบ

- ทรัพย์ต้องอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น
- การเอาไปต้องมีลักษณะตัดกรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ยืมชั่วคราว
- หากทรัพย์ไม่มีผู้ครอบครอง อาจไม่ปลักรทรัพย์ แต่เป็นยักยอกทรัพย์สินหาย

เหตุให้โทษหนักขึ้น

- กระทำเวลากลางคืน
- ใช้อาวุธ
- แต่งเครื่องแบบเจ้าพนักงาน
- มีหรือใช้อาวุธ

ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ 🏃♂️

หมายถึง

การลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า

จุดสังเกต

- ไม่มีการใช้กำลังประทุษร้าย
- หากใช้กำลังทันที จะกลายเป็นชิงทรัพย์

ความผิดฐานชิงทรัพย์ ⚠️ หมายถึง

การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังทันที เพื่อให้สะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์ไป

สาระสำคัญ

- ต้องมีการใช้กำลังหรือขู่เข็ญในทันที
- ใช้กำลังก่อน ขณะ หรือหลังการเอาทรัพย์ก็ได้ หากเกี่ยวเนื่องกัน

ความผิดฐานปล้นทรัพย์

หมายถึง

การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่สามคนขึ้นไป

จุดเน้น

- จำนวนผู้กระทำความผิดตั้งแต่สามคน
- มีลักษณะเป็นอั้งยี่หรือก่อความไม่สงบ

ความผิดฐานกรรโชก หมายถึง

การข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้ทรัพย์ โดยขู่จะทำความอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน

ข้อสังเกต

- ไม่จำเป็นต้องขู่เจ็ญในทันที
- ผู้เสียหายยอมเพราะความกลัว

ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ หมายถึง

การข่มขืนใจให้ยอมให้ทรัพย์ โดยขู่จะเปิดเผยความลับซึ่งจะทำให้เสียหาย

จุดแตกต่างสำคัญ

- กรรโชก: ขู่ทำอันตราย
- รีดเอาทรัพย์: ขู่เปิดเผยความลับ

หลักจำก่อนสอบ

- ลักทรัพย์ = แย่งการครอบครอง + ทุจริต
- วิ่งราว = ลักทรัพย์แบบฉกฉวย
- ชิงทรัพย์ = ใช้กำลังหรือขู่เจ็ญทันที
- ปล้นทรัพย์ = ชิงทรัพย์ + ผู้กระทำความผิดตั้งแต่สามคน
- กรรโชก vs รีดเอาทรัพย์ แยกที่ “วิธีขู่”

สรุปหน่วยที่ 14 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (2)

ความผิดฐานฉ้อโกง

- แก่นของความผิด คือ การหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ แล้วสมัครใจส่งมอบทรัพย์สินหรือสิทธิให้ผู้กระทำ
- วิธีหลอกลวง อาจเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ทราบ
- ต้องได้ทรัพย์สินหรือทำให้เกิดการโอนสิทธิ เพราะการหลอกลวงนั้น
- ไม่มีการแย่งการครอบครอง แตกต่างจากความผิดฐานลักทรัพย์
- คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับอนาคตโดยทั่วไปไม่เป็นฉ้อโกง เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาหลอกลวงตั้งแต่ต้น
- ฉ้อโกงประชาชน ฉ้อโกงโดยอาศัยความอ่อนแอของผู้เสียหาย หรือแสดงตนเป็นบุคคลอื่น เป็นเหตุให้รับโทษหนักขึ้น

ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

- มุ่งคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ในการบังคับชำระหนี้
- การชักย้าย ซ่อนเร้น หรือทำลายทรัพย์สิน เพื่อให้เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้ไม่ได้หรือได้น้อยลง
- เป็นความผิดอันยอมความได้

ความผิดฐานยักยอก

- เกิดจากการที่ผู้กระทำได้รับทรัพย์สินมาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต
- ทรัพย์สินอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำแล้ว
- แตกต่างจากลักทรัพย์ที่มีการแย่งการครอบครอง
- มักเกิดจากความไว้นิ่งเฉยใจ เช่น ฝากทรัพย์สินให้ครอบครองแทน

ความผิดฐานรับของโจร

- เป็นการรับ ซื้อมาช่วยจำหน่าย ช่วยซ่อนเร้น หรือรับจํานำทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
- ผู้รับต้องรู้หรือควรรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
- มีเจตนาช่วยสนับสนุนการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

- การทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้เสื่อมค่าทรัพย์ของผู้อื่น
- ถ้าเป็นทรัพย์ส่วนบุคคล เป็นความผิดอันยอมความได้
- ถ้าเป็นทรัพย์สาธารณะ เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้

ความผิดฐานบุกรุก

- การเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น โดยไม่มีสิทธิ
- อาจเป็นการรบกวนการครอบครองหรือกรรมสิทธิ์
- รวมถึงการซ่อนตัวอยู่ หรือทำลายเครื่องหมายเขต

สรุปเปรียบเทียบสำคัญ

- ลักทรัพย์: แย่งการครอบครอง
- นื้อโกง: หลอกหลวงให้ส่งมอบ
- ชักยอก: ได้ครอบครองโดยชอบแล้วเบียดบัง
- รับของโจร: สนับสนุนผลจากความผิดเดิม

หน่วยที่ 15 ความผิดเกี่ยวกับศพ และความผิดหลู่โทษ (ประมวลกฎหมายอาญา)

ความผิดเกี่ยวกับศพ

เป็นความผิดที่มุ่งคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้บุคคลนั้นจะถึงแก่ความตายแล้ว

กระทำชำเราศพ หมายถึง การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยใช้อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ

สาระสำคัญ

- ผู้กระทำต้องรู้ว่าวัตถุแห่งการกระทำคือ “ศพ”
- ต้องมีเจตนาและเจตนาพิเศษเพื่อสนองความใคร่
- หากเข้าใจผิดว่าผู้ถูกกระทำยังมีชีวิตอยู่ ไม่เป็นความผิดฐานนี้

กระทำอนาจารแก่ศพ หมายถึง การกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศต่อศพ แต่ไม่ถึงขั้นชำเรา

ตัวอย่าง

- ถูบคลำ กอดจูบ เปลื้องเสื้อผ้าศพด้วยวัตถุประสงค์ทางเพศ

ข้อยกเว้น

- หากกระทำเพื่อจัดการศพตามประเพณี หรือเพื่อประโยชน์ทางราชการ ไม่เป็นความผิด

ทำให้ศพเสียหาย

หมายถึง การทำให้ศพ ส่วนของศพ อวัยวะ หรือเจ้าของศพเสียหาย เคลื่อนย้าย ทำลาย หรือทำให้เสื่อมค่า
เงื่อนไขสำคัญ

- ต้องกระทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- หากมีเหตุสมควร เช่น ประกอบพิธีศพ ไม่เป็นความผิด

ดูหมิ่นเหยียดหยามศพ หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่เป็นการลดคุณค่าหรือศักดิ์ศรีของศพ

ตัวอย่าง

- ใช้อาวุธขว้างปา ศพถูกศพ
- แสดงกิริยาดูหมิ่น เช่น ถ่มน้ำลาย เหยียบศพ

ความผิดหูโทษ

เป็นความผิดที่มีโทษเบา มุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

ลักษณะของความผิดหูโทษ

- ความผิดหูโทษเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
- ความผิดหูโทษที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรืออันตรายต่อประชาชน
- ความผิดหูโทษเกี่ยวกับทรัพย์สินสาธารณะ สัตว์ หรือกายและจิตใจ

ลักษณะสำคัญ

- โทษไม่ร้ายแรง ส่วนใหญ่เป็นโทษปรับ
- มักเป็นความผิดอันยอมความได้
- พิจารณาจากพฤติการณ์และผลกระทบต่อสังคม

หลักจำก่อนสอบ

- ศพ = ร่างของบุคคลที่ตายแล้วเท่านั้น
- ชำเราศพ ต้องมีเจตนา + สนองความใคร่
- อนาจารศพ ไม่ถึงขั้นชำเรา แต่ต้องเป็นทางเพศ
- ทำให้ศพเสียหาย ต้องไม่มีเหตุสมควร
- ลหุโทษ = ความผิดเบา เน้นความสงบเรียบร้อย